

[8] [통보] 사항

1. 제 목 : 종결 소송에 대한 소송비용 회수 조치 미흡
2. 조치부서 : □□지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

□□지역본부(이하 ‘본부’라 한다)에서 수행한 [표 9]의 소송들은 2014. 4월 ~ 2016. 2월 중 공사 승소 또는 상대방인 원고 소 취하로 종결되었다.

[표 9] 소송 종결 후 소송비용확정 미신청 건

사건번호	사건명	상대방(원고)	소송결과	확정일
㉮지법 2013나30329	소유권이전등기	%%%	소 취하	2014. 4. 3.
㉮지법 2015구합20730	손실보상금	***	소 취하	2015. 9. 18.
●●지원 2015가단7865	보상금	&&& 외 5	소 취하	2015. 11. 3.
대법원 2015마1861	공사중지 가처분	\$\$\$	승소	2016. 1. 22.
㉮지법 2015가단77338	소유권이전등기	### 외 4	각하	2016. 2. 6.

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

「소송업무규정」 제17조 제1항 및 제5항에 따르면 지역본부 위임소송 수행 결과 공사가 승소확정 판결을 받았을 경우 지역본부장은 소송비용 회수의 실익을 판단하여 소송비용확정 신청을 하여야 하고, 상대방이 원고인 소송에서 소 취하로 종결된 경우에도 소송비용 부담의 재판(「민사소송법」 제114조)을 통해 승소 판결과 마찬가지로 소송비용을 회수할 수 있으므로 소송비용 회수의 실익을 검토하여야 한다.

그런데도 위 본부에서는 이미 종결된 위 5건의 소송에 대해 소송비용 회수의 실익에 대한 검토 없이 소송비용확정 신청 등의 조치를 하지 않았다.

따라서 소송비용 회수의 실익을 판단하여 소송비용 회수 등의 조치를 할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

□□지역본부장은

위 5건의 소송에 대해 소송비용 회수의 실익을 판단하여 소송비용확정 신청 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다(통보).